



PUTUSAN

Nomor 10 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HINDHARTA WIRAWAN LIM**, beralamat di Jalan TSS Nomor 109, RT 001, RW 004, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Ruko A.4 Nomor 8, Toko Sumber Rezeki;
2. **SANTO ARIFIN**, beralamat di Komplek BPI Blok O, RT 002, RW 006, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Ruko A.4 Nomor 22, Toko Pempek Ahmad;
3. **JASMIN**, beralamat di Komplek BPI Blok HB Nomor 01 RT 001, RW 006, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Ruko KK2 Nomor 18/19, Toko Cilegon Jaya;
4. **MARSONO KARTIKO PUTRA**, beralamat di Komplek PCI Blok A.4 Nomor 16, RT 001, RW 006, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Blok A4 Nomor 17/18, Toko Nusa Indah;
5. **AYUB**, beralamat di Perum BCK Blok B 03 Nomor 10, RT 001, RW 001, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Blok A4 Nomor 23, Resto Ayam Geprek Master;
6. **EDY SUHERI**, beralamat di Komplek GSI Blok. B Nomor 02, RT 003, RW 004, Kelurahan Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Blok A4 Nomor 9/10, Bimbel Nurul Fikri;
7. **DIKDIK ISKANDAR**, beralamat di V.P.H. Cluster Garnet Blok C1 Nomor 2, RT 004, RW 007, Kelurahan Serang,

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 10 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keramatwatu, Kabupaten Serang, Blok KK2
Nomor 6, PT Tira Austenite Tbk;

8. **AHMAD ILMANSYAH**, beralamat di Kampung Sabrang, RT 001, RW 005, Kelurahan Serdang, Kecamatan Keramatwatu, Kabupaten Serang, Blok KK2 Nomor 20/21, Bimbel Ganesha Operation;
9. **ADE ANDRI SURYANA**, beralamat di Lingkungan Kadipaten, RT 002, RW 002, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Blok KK2 Nomor 15/16, Bimbel Primagama;
10. **MUHAMMAD SUWITO**, beralamat di Taman Krakatau Blok H. 09/16, RT 002, RW 009, Kelurahan Waringinkurung, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Blok KK1 Nomor 11, Resto Sop Janda;
11. **SURYADI AMENG**, beralamat di Jalan S.A. Tirtayasa Nomor 19, Lingkungan Jombang Masjid, RT 003, RW 012, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Blok A4 Nomor 27, Bob Mie Resto;
12. **DWI ARIS DESVERI**, beralamat di Dusun Sumberejo, RT 005, RW 006, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Blok KK1 Nomor 5/6, FIF;
13. **ANITA YOPIE ANNA**, beralamat di Komplek PCI Blok A 04 Nomor 3, RT 003, RW 006, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
14. **DANIEL ALIE TEGE**, beralamat di Jalan Gerpuh Nomor 24 Kavling Blok C, RT 003, RW 009, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Blok KK1 Nomor 01, Dealer Honda Kemakmuran;
15. **EDDY MULYAWAN MARTONO**, beralamat di Komplek PCI Blok E 03 Nomor 14A, RT 002, RW 011, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Apotik GAMA;

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 10 K/Pdt/2023



- 16. KRISTIAN RIZAKTIMATTEA**, beralamat di Komplek TCI Helikonia Blok C9 Nomor 25, RT 001, RW 005, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Blok KK2 Nomor 7, PT Indo Dharma Transport;
- 17. SYAFARUDDIN**, beralamat di PCI Blok E 33 Nomor 10, RT 003, RW 007, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Blok A4 Nomor 21, Rumah Makan Sinar Pagi;
- 18. FEDRICK**, beralamat di Jalan S.A. Tirtayasa Simpang Tiga Nomor 23, RT 006, RW 003, Kelurahan Ramauju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Blok A4 Nomor 24;
- 19. SUKAESIH**, beralamat di Komplek PCI Blok D 104 Nomor 6, RT 005, RW 004, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Blok KK2 Nomor 14, Pujasera;
- 20. Ir. AGUSTINA INDRAWATI**, beralamat di Perum Jayaratu, Jalan Teratai Nomor 18, RT 003, RW 011, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, Bimbel BTA;
- 21. IDA HIDAYAH**, beralamat di Komplek PCI Blok B17 Nomor 12, RT 006, RW 006, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Rumah Makan Mayestik, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rohmatullah, S.H., M.H., M.Si., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Jakarta Kilometer 4, Pakutapan, seberang Grand Krakatau Hotel, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PEMERINTAH KOTA CILEGON, UPT PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON**, berkedudukan di Jalan Akses Tol Cilegon Timur Nomor 2, Kota Cilegon, yang diwakili oleh Pelaksana Harian UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Cilegon, Merizal Arifin,

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 10 K/Pdt/2023



S.Sos., M.Si., dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Surahmat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Masjid Agung Nomor 2, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020;

- 2. PT SUMBER ARTA DIRGA**, berkedudukan di Pasar Kuta Bumi Ruko Blok A. 8 Nomor 14, Kelurahan Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Direktur, Juwandi Ferlis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Evi Silvi Yuniatul Hayati, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 45, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Provisi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala aktivitas Penyelenggaraan Parkir berupa pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan dan pemasangan portal parkir dan pintu *ticketing* di lokasi Ruko Blok A4 dan KK PCI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan kegiatan melakukan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas parkir secara komersial di Ruko Blok A4 dan KK PCI Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala aktivitas penyelenggaraan parkir berupa pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan dan pemasangan portal parkir dan pintu *ticketing* di lokasi Ruko Blok A4 dan KK PCI;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Jumlah kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan banding, maupun kasasi;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum melakukan gugatan (*persona standi judicio*);
3. Gugatan tidak jelas, posita dan petitum gugatan tidak bersesuaian (*exceptio obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan *error in persona*;
5. Eksepsi kurang pihak;
6. Gugatan prematur;

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum melakukan gugatan (*persona standi judicio*);
3. Gugatan tidak jelas, posita dan petitum gugatan tidak bersesuaian (*exceptio obscur libel*);
4. Gugatan *error in persona*;
5. Eksepsi kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Srg., tanggal 2 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.855.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT BTN., tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 162/PDT/2021/PT BTN., *juncto* Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 10 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Srg., tanggal 2 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 162/PDT/2021/PT BTN., tanggal 29 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat Dalam Provisi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala aktivitas Penyelenggaraan Parkir berupa pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan dan pemasangan portal parkir dan pintu *ticketing* di lokasi Ruko Blok A4 dan KK PCI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan kegiatan melakukan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas parkir secara komersial di Ruko Blok A4 dan KK PCI oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/semula Tergugat I dan

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 10 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/semula Tergugat II adalah Perbuatan yang Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II untuk menghentikan segala aktivitas penyelenggaraan parkir berupa pembangunan pengoperasian, dan pemeliharaan dan pemasangan portal parkir dan pintu *ticketing* di lokasi Ruko Blok A4 dan KK PCI;
5. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/semula Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Jumlah kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum, dan memberi putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan kurang pihak karena tidak menarik Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebagai atasan langsung Tergugat I sedangkan Tergugat I sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 berkedudukan sebagai satker yang bertanggung jawab kepada kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HINDHARTA WIRAWAN LIM, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HINDHARTA WIRAWAN LIM, 2. SANTO ARIFIN, 3. JASMIN, 4. MARSONO KARTIKO PUTRA, 5. AYUB, 6. EDY SUHERI, 7. DIKDIK ISKANDAR, 8. AHMAD ILMANSYAH, 9. ADE ANDRI SURYANA, 10. MUHAMMAD SUWITO, 11. SURYADI AMENG, 12. DWI ARIS DESVERI, 13. ANITA YOPIE ANNA, 14. DANIEL ALIE TEGE, 15. EDDY MULYAWAN MARTONO, 16. KRISTIAN RIZAKTIMATTEA, 17. SYAFARUDDIN, 18. FEDRICK, 19. SUKAESIH, 20. IR. AGUSTINA INDRAWATI, 21. IDA HIDAYAH,** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 10 K/Pdt/2023